

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 44/2530

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร
จำกัด ฯ

โจทก์

นาย ประสิทธิ์ คุ้ม ฟุ่ม กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 138

โจทก์กับจำเลยทั้งสามตกลงประนีประนอมยอมความกันและศาลชั้นต้นได้พิพากษายอมแล้ว จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอ้างว่า การพิจารณาของศาลชั้นต้นผิดระเบียบ เนื่องจากลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ในใบแต่งตั้งนายเป็นลายมือชื่อปลอม จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง เหตุเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น แม้จำเลยที่ 2 จะยื่นคำร้องภายในแปดวันนับแต่วันที่ทราบเหตุดังที่อ้างมาก็ตาม แต่ยื่นมาภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามแล้วได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นพิพากษายอม

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 มิได้แต่งตั้งทนายความเข้ามาดำเนินคดีลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ในใบแต่งตั้งนายเป็นลายมือชื่อปลอม จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้

รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ขอให้ไต่สวน และมีคำสั่งเพิกถอนการพิจารณาที่ผิด
ระเบียบเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เหตุที่จำเลยที่ 2 อ้างว่า การพิจารณาของศาลชั้นต้นผิด
ระเบียบนั้น เนื่องจากลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ในใบแต่งตั้งนายเป็นลายมือชื่อปลอม
จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง เหตุเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ดังนั้นเมื่อเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วย
ความยุติธรรม คู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้นก็ชอบที่จะ
ยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียได้ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 แต่กฎหมายบัญญัติกำหนดเวลาให้ยื่นข้อ
ค้านเรื่องผิดระเบียบนั้นไว้โดยแจ้งชัดว่า ให้ยื่นก่อนมีคำพิพากษาเป็นหลักเกณฑ์
สำคัญส่วนที่บัญญัติไว้ว่า แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบ
ข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น เป็นเรื่องรองลงไปอีกชั้นหนึ่ง หลัก
เกณฑ์ทั้งสองประการนี้หาได้แยกต่างหากจากกันไม่ กล่าวคือแม้ว่าจำเลยที่ 2 จะยื่น
คำร้องภายในแปดวันนับแต่วันที่ทราบเหตุดังที่อ้างมาในฎีกาก็ตาม แต่ก็จะต้องยื่น
คำร้องเสียก่อนมีคำพิพากษาด้วย คดีนี้จำเลยที่ 2 มายื่นคำร้องก็ต่อเมื่อศาลชั้นต้นมี
คำพิพากษาล่วงเลยมานานแล้ว จึงต้องห้ามขัดแจ้งตามกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>